

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1517/2536

บริษัท ชวริน จำกัด กับพวก
บริษัท หนังสือพิมพ์ แนว หน้า จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 326, มาตรา 328

ข้อความที่ลงพิมพ์โฆษณา มีหัวข้อข่าวว่า "โรงแรมฟันทิพย์ใส่บีโอไอถ่วงวงเงิน
คำประกัน" และมีเนื้อข่าวว่า "กลุ่มแอมเทลของนายชวลิตทั้งสัมพันธมิตร (คือโจทก์ที่ 2)
ใช้วิธีหน่วงจ่ายโรงแรมที่อนุมัติรุ่นเดียวกับโรงแรมเอราวัณมีอีก 3 แห่ง แต่เป็น
เจ้าของเดียวกันคือ นายชวลิตทั้งสัมพันธมิตร เจ้าของเครือโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซึ่ง
ครบกำหนดวงเงินคำประกันเช่นกันแต่ไม่มีการวางเงิน เพราะก่อนหน้านี้ บีโอไอ
แจ้งมติส่งเสริมการลงทุนพร้อมเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ไปให้กำหนดให้ตอบรับหรือไม่
รับมติใน 1 เดือน แต่ช่วงนั้นนายชวลิตทำเรื่องมายังบีโอไอ ขอเพิ่มสิทธิประโยชน์
ภาษีเงินได้ตามช่องของกฎระเบียบ บีโอไอ ที่เปิดไว้กรณีผู้รับส่งเสริมไม่พอใจสิทธิ
ประโยชน์ สามารถเสนอขอแก้ไขส่วนจะได้หรือไม่อยู่ที่ บีโอไอตัดสินดังนั้นบีโอไอจึง
เตรียมออกหนังสือแจ้งให้นายชวลิตทราบมติ ถ้ารับได้ต้องวางเงินประกันใน 60 วัน
คราวนี้ไม่มาอีกจะตัดสิทธิทันที "ข้อความดังกล่าวเมื่ออ่านโดยตลอดแล้วย่อมเป็นที่
เข้าใจได้ว่า โจทก์ทั้งสองมีฐานะทางการเงินไม่น่าไว้วางใจ ปราศจากความน่าเชื่อถือ
โจทก์ที่ 2 เป็นผู้ที่ใช้วิธีการหลอกลวงการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
ในขณะที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรายอื่นได้ปฏิบัติแล้ว เป็นประการที่น่าจะทำให้
โจทก์ทั้งสองเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง จากประชาชนโดยทั่วไป ทั้ง

มิใช่เป็นการเขียนข่าวหรือแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจด้วยความเป็นธรรม เมื่อ
จำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ก็ไม่ต้องปรับบทลงโทษตาม
มาตรา 326 อีก

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
326, 328, 332, 83, 50 และพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 มาตรา 48

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 326, 328 พระราชบัญญัติการพิมพ์ฯ มาตรา 48 ลงโทษจำคุก 3 เดือน และ
ปรับ 2,000 บาท จำเลยที่ 2 ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกให้รอการลงโทษ
ไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ในกรณีจำเลยที่ 2 ไม่ชำระ
ค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และให้จำเลยที่ 2
โฆษณาคำพิพากษาคดีนี้ทั้งหมดลงในหนังสือพิมพ์รายวันหนึ่งฉบับ จำนวน 3 ครั้ง
โดยให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ชำระค่าโฆษณา ส่วนฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1
ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 กับคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้มีข้อความตามฟ้องอันไม่เป็นความจริงลงตีพิมพ์โฆษณา ในหนังสือพิมพ์รายวันของจำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา เห็นว่า ข้อความที่ลงพิมพ์โฆษณาดังกล่าวมีหัวข้อข่าวว่า "โรงแรมพนพิศใส่ บี โอ ไอ ถ่วงวางเงินค้ำประกัน" และมีเนื้อข่าวว่า "กลุ่มแอมเทลของนายชวลิตทั้ง สัมพันธ์ ใช้วิธีหน่วงจ่าย โรงแรมที่อนุวัติรุ่นเดียวกับโรงแรมเอราวัณมีอีก 3 แห่ง แต่ เป็นเจ้าของเดียวกันคือนายชวลิต ทั้งสัมพันธ์ เจ้าของเครือโรงแรมแอมบาซาเดอร์ ซึ่งครบกำหนดวางเงินค้ำประกันเช่นกันแต่ไม่มีการวางเงิน เพราะก่อนหน้านี้ บี โอ ไอ แจ้งมติส่งเสริมการลงทุนพร้อมเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ไปให้ กำหนดให้ตอบรับ หรือไม่รับมติใน 1 เดือนแต่ช่วงนั้นนายชวลิตทำเรื่องมายัง บี โอ ไอ ขอเพิ่มสิทธิ ประโยชน์ภาษีเงินได้ตามช่องของกฎระเบียบ บี โอ ไอ ที่เปิดไว้กรณีผู้รับส่งเสริมไม่ พอใจสิทธิประโยชน์ สามารถเสนอขอแก้ไขส่วนจะได้หรือไม่อยู่ที่ บี โอ ไอ ตัดสิน ดัง นั้น บี โอ ไอ จึงเตรียมออกหนังสือแจ้งให้นายชวลิตทราบมติ ถ้ารับได้ต้องวางเงิน ประกันใน 60 วัน คราวนี้ไม่มาอีกจะตัดสิทธิทันที" ข้อความดังกล่าวเมื่ออ่านโดย ตลอดแล้วย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่า โจทก์ทั้งสองมีฐานะทางการเงินไม่น่าไว้วางใจ ปราศจากความน่าเชื่อถือ โจทก์ที่ 2 เป็นผู้ที่ใช้วิธีการหลีกเลียงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ในขณะที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนรายอื่นได้ปฏิบัติ แล้ว เป็นประการที่น่าจะทำให้โจทก์ทั้งสองเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง จากประชาชนโดยทั่วไป ทั้งมิใช่เป็นการเขียนข่าวหรือแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ใจด้วยความเป็นธรรมแต่ประการใด การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการใส่ความ โจทก์ทั้งสองโดยการโฆษณาด้วยเอกสารตามฟ้อง แต่ที่ศาลล่างทั้งสองปรับบท ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 มาด้วยนั้น ยังไม่ถูกต้อง เพราะในความผิดฐานหมิ่นประมาทเมื่อจำเลยที่ 2 ผิดตามมาตรา 328 แล้ว ก็ไม่จำ ต้องยกมาตรา 326 ขึ้นปรับบทลงโทษอีก

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ปรับบทลงโทษประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เรียงธรรม ลัดพลี-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เจริญนิษฐ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>